

1500169-50.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104033/2022 - DEL.POL.TARUMA, 24333527 - DEL.POL.TARUMA, 2104033 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GUSTAVO ALVES DE MEDEIROS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lício Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-50.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-50.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104033/2022 - DEL.POL.TARUMA, 24333527 - DEL.POL.TARUMA, 2104033 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GUSTAVO ALVES DE MEDEIROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

GUILHERME GUSTAVO ALVES DE MEDEIROS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Taquari, n. 107, no Município de Tarumã, Comarca de Assis, guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha,

totalizando 677,79 gramas, porções de maconha, que totalizam 16,82 gramas, e porções de cocaína, na forma de crack, totalizando 8,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis a narrativa dos fatos tal qual lançada na denúncia:

Segundo consta dos autos, na ocasião dos fatos, agentes de segurança foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n. 1500776-13.2022.8.26.0047, atinente a residência do denunciado.

Na residência, o DENUNCIADO guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha, totalizando 677,79 gramas, porções de maconha que totalizaram 16,82 gramas e porções de cocaína na forma de crack, totalizando 8,15 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo toxicológico definitivo de fls. 209/211, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, os agentes de segurança lograram êxito em localizar no imóvel, um telefone celular de propriedade do DENUNCIADO, uma bolsa vermelha utilizada para acondicionamento das drogas, uma balança de precisão, um prato de louça e uma colher de plástico com resquícios de droga e diversos sacos plásticos utilizados para venda das drogas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo definitivo de fls. 212/215.

Por fim, o DENUNCIADO acabou sendo abordado pelos policiais, sendo com ele encontrada a quantia de R\$ 51,00, em espécie.

Notificado (fl. 248), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 249/250). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 251/252).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade encontra-se positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo toxicológico (fls. 212/214), que testou positivo para maconha e cocaína (substâncias previstas na Portaria SVS/MS 344/89), fotografias (fls. 40/63), laudos periciais nos objetos apreendidos (fls. 215/218) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e recai de maneira segura na pessoa do acusado.

Nesse sentido, Kimberlly Naomi Okuda e Julio Cesar Grunemberg, policiais civil e militar, respectivamente, afirmaram, em versão uníssona e coesa, que, com o apoio do canil da Polícia Militar, deslocaram-se até o endereço da Rua Taquari, n.º 107, Tarumã, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 150077613.2022.8.26.0047. Chegando ao local, foram recebidos pela companheira e genitora de GUILHERME, LÍCIA e VANESSA, respectivamente, que acompanharam o ingresso no imóvel. Durante as diligências, o cão farejador localizou, na parte inferior do armário do quarto de GUILHERME, um tijolo de maconha, um prato com resquícios aparentando ser crack e uma balança de precisão. Na sequência, ainda foram localizados, na parte superior do armário, uma bolsa vermelha com várias porções de maconha, plásticos de "geladinho", usualmente utilizados para acondicionar a droga, algumas folhas trituradas, que aparentam ser maconha, e meio tablete de maconha. Em busca na sala da residência, foram apreendidos uma trouxinha com várias porções de crack, embaladas em papel alumínio, e um rolo de papel alumínio próximo da droga. Enquanto realizavam a busca, a equipe da polícia militar que estava prestando apoio na frente da residência visualizou quando GUILHERME apareceu na esquina de bicicleta e deu meia volta, na tentativa de se evadir. O réu foi abordado nas proximidades.

A testemunha Livia, arrolada pela Defesa, afirmou que reside com Guilherme há cerca de dois anos e meio, com quem tem um filho. Ele é uma pessoa boa e trabalhadeira, usando maconha diariamente. Ele não tem apelido.

A testemunha Juliana, arrolada pela Defesa, asseverou ser conhecida da família há mais de 7 anos. Guilherme é uma boa pessoa, trabalhador e, pelo que sabe, ele usa

maconha.

Interrogado, o réu GUILHERME admitiu guardar droga para terceira pessoa, cujo nome optou por não declinar. Disse, ainda, que o entorpecente não era para venda. É usuário de maconha e recebe em droga (maconha) para guardar o crack em sua residência. O prato e a balança de precisão também lhe foram entregues por terceiros.

Pois bem. A diligência policial, com o apoio do canil, culminou na apreensão de significativa quantidade de entorpecente (cerca de 700g de maconha e cocaína) e demais objetos comumente utilizados no preparo de drogas destinadas ao comércio. Além disso, a confissão do réu no que tange à guarda da droga para terceira pessoa vai ao encontro dos demais elementos probatórios acostados aos autos e, juntos, compõem quadro seguro para convicção da configuração do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Relevante destacar que a configuração do tipo penal em questão prescinde da demonstração do comércio, porquanto se trata de tipo de conduta múltipla e se perfaz não apenas com o comportamento vender, mas também com vários outros, inclusive guardar, como ocorreu na espécie.

Por fim, não há que se falar em exclusão de ilicitude por estado de necessidade, haja vista a inexistência de elemento mínimo a indicar que houvesse algum direito próprio ou alheio periclitando ou ainda que fosse a guarda da droga o único meio acessível para superar o perigo.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Observo que, não obstante a quantidade e a diversidade das drogas, deixo de intensificar a pena nesta fase, a fim de evitar o bis in idem, haja vista que esse fatos já serão considerados na

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, as quais, contudo, não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causa de aumento, incidindo, no entanto, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista não haver prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha maus antecedentes, dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ao caso, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas, afigura-se adequada a redução da reprimenda em 1/6, de modo que torno definitiva a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUILHERME GUSTAVO ALVES DE MEDEIROS ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 416 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, considerada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017).

Substituição por pena restritiva de direitos: À luz da Res.-SF 5/2012, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, dada a pena definitiva ora fixada.

Suspensão condicional da pena: incabível, diante da pena imposta ser superior a dois anos (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: de rigor a revogação, tendo em vista o regime inicial de cumprimento da pena, incompatível com a segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial.

Determino a destruição dos objetos apreendidos.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado: (1) suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente; e (2) intime-se o réu ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA